120.19

No. 199

Ibagué, 16 septiembre de 2026.

Señores
FRANCISCO ALEJANDRO MARTINEZ RESTREPO
Correo electrónico: contacto@cavalasesores.com

Asunto: Certificación VITAL No. **1210090053598026011**, sobre áreas protegidas y otras figuras de conservación de las que trata la Sentencia del Consejo de Estado 25000234100020130245901 del 4 de agosto de 2022 sobre polígonos bajo solicitud de titulación minera.

Cordial saludo,

La Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 06 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, modificada por la sentencia del 04 de agosto de 2022, emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, aclarada bajo providencia del 29 de septiembre del mismo año, y lo dispuesto en la Circular SG-40002023E4000013 del 19 de enero de 2023 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual establece los lineamientos para proferir certificaciones en el marco del cumplimiento del numeral 1.3.1. de la Orden Tercera de citada Sentencia del Consejo de Estado, procedió a verificar la documentación allegada por el solicitante bajo radicado VITAL No. **1210090053598026011** de 2026, identificado **FRANCISCO ALEJANDRO MARTINEZ RESTREPO**, para la extracción de minerales de oro y sus concentrados, utilizando el sistema de explotación **combinadas** y certifica que:

El polígono solicitado presenta una extensión de **1.070,49** hectáreas y se ubica en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, específicamente en los municipios de **San Luis y Valle de San Juan**, Tolima. De acuerdo a lo demandado por la Sentencia, se verificó: (i) Si el proyecto minero de interés se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que hace referencia los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de la sentencia; (II) Si tal territorio correspondiente al área que se pretende concesionar se encuentra zonificada de acuerdo con la zonificación ambiental vigente; y (III) Si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación, lo cual se relaciona a continuación:

120.19

Tabla 1. Ecosistemas del SINAP

Ecosistemas del SINAP SI ___ NO __x__									
Tipo de área	**Nombre del área**	**Traslape (Ha)**	**Se encuentra zonificado**		**Compatibilidad de la actividad minera**			**Acto administrativo**	**Sin certeza**
			SI	NO	Prohibido	Restringido	Permitido		
Sistema de Parques Nacionales Naturales Elige un elemento.									
Reservas Forestales Protectoras									
Parques Naturales Regionales									
Distritos de Manejo Integrado									
Distritos de Conservación de Suelos									
Áreas de Recreación									
Reservas Naturales de la Sociedad Civil									
Total, área traslape									
Observaciones: El polígono no traslapa con Ecosistemas SINAP									

120.19

Tabla 2. Áreas de conservación *in situ* de origen legal

Áreas de conservación *in situ* de origen legal SI __ NO __x__									
Tipo de área	**Nombre del área**	**Traslape (Ha)**	**Se encuentra zonificado**		**Compatibilidad de la actividad minera**			**Acto administrativo**	**Sin certeza**
			SI	No	Prohibido	Restringido	Permitido		
Reservas forestales de la Ley 2ª de 1959									
Humedales Ramsar									
Humedales No Ramsar									
Reservas forestales productoras y protectoras productoras									
Páramos									
Arrecifes de coral									
Pastos Marinos									
Manglares									
Reservas temporales excluibles de la minería									
Zonas No Compatibles con las explotaciones mineras en la sabana de Bogotá.									
Total, área traslape									
Observaciones: El polígono no traslapa con Ecosistemas in situ									

*****Por reservas temporales excluibles de la minería se entenderán todas aquellas declaradas con fundamento en el artículo 47 del Decreto 2811 de 1974

120.19

Tabla 3. Otras áreas de preservación o conservación in situ

Otras áreas de preservación o conservación in situ (3) Si __ No_x__				
Tipo de área	**Nombre del área**	**Traslape (Ha)**	**Acto administrativo que determina la prohibición de la actividad minera**	**Observaciones**
Total área traslape				

Las áreas listadas en este documento corresponden a las requeridas por el mencionado Fallo de Acción Popular en relación con su solicitud. Sin embargo, es importante destacar que la presente certificación no constituye una garantía para el otorgamiento de la licencia ambiental.

Es responsabilidad del usuario verificar y consultar la existencia de otras áreas de importancia ambiental en el territorio, que puedan afectar el desarrollo de su proyecto. Se le recuerda que la obtención de la licencia ambiental está sujeta a la evaluación y aprobación de la autoridad ambiental competente, y que la presente certificación es solo un requisito previo para la obtención del instrumento minero.

En la siguiente salida gráfica se muestra espacialmente lo expuesto anteriormente en referencia a la localización del polígono de la solicitud, con respecto a los ecosistemas del SINAP y las áreas de conservación in situ de origen legal, establecidas por la Sentencia y, además, otras áreas de conservación según determinantes ambientales establecidas legalmente por la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA.

120.19

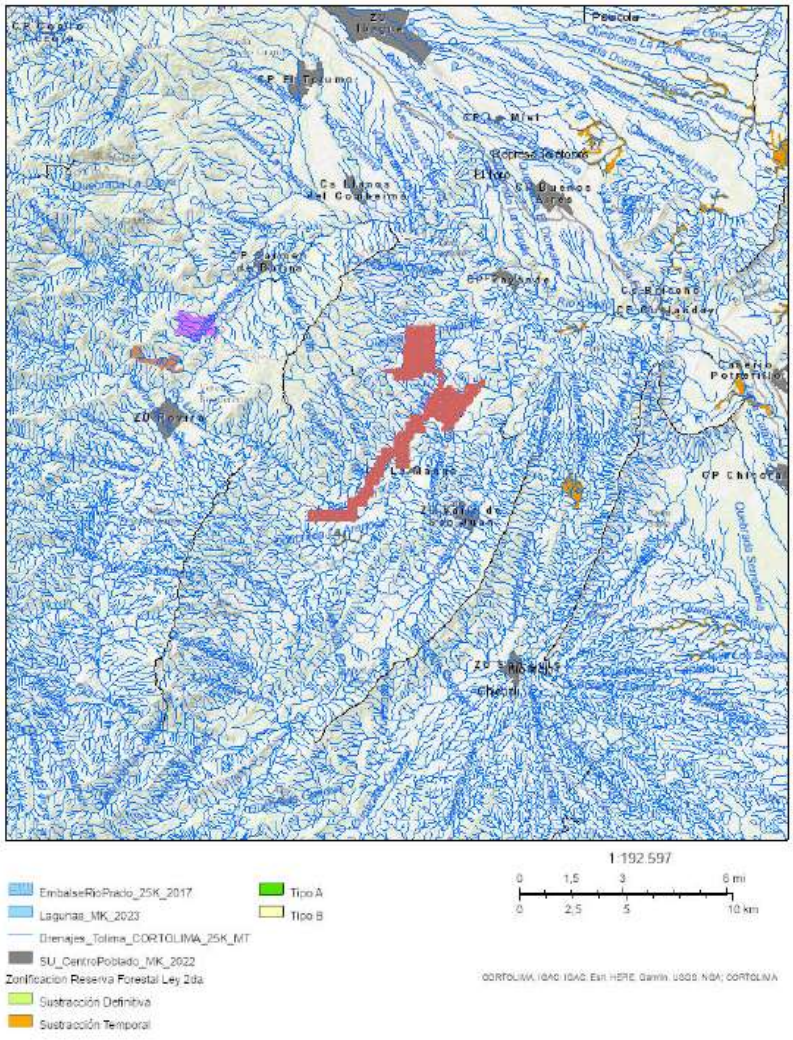
Mapa 1.

VENTANILLA MINERA

Área de Interés

Área : 1.070,49 hectáreas

sept. 16 2026 16:05:47 hora estándar de Colombia



Informacion publica

120.19

Cortolima:SCM-00196-26
Vital: 1210090053598026011

Resumen

Nombre	Calcular	Área(hectáreas)	Longitud(m)
Ruta Declaratoria - Toche	0	0	N/A
Ruta Declaratoria - Yavi Pocharco	0	0	N/A
Ruta Declaratoria - Limones	0	0	N/A
Áreas Protegida	0	0	N/A
RFPR Alto Combeima	0	0	N/A
Complejo de Páramo	0	0	N/A
Bosque Seco Tropical	0	0	N/A
RAMSAR Otun	0	0	N/A
Lagunas, Espejos de Agua	0	0	N/A
Humedales con Plan de Manejo	0	0	N/A
OMEC - Yavi Pocharco	0	0	N/A
Resguardos Indigenas	0	0	N/A
Zonificación Reserva Forestal Ley 2da	0	0	N/A
Centros Poblados	0	0	N/A

Claudia Paola Muñoz Barreto
Subdirectora de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

120.19

Se adjuntan los archivos geográficos en formato.jpg o .png con el resultado del análisis de la información ambiental identificada sobre el polígono de interés, en el marco del expediente **SCM-00196-26** y VITAL **1210090053598026011**, NO se superpone con las áreas establecidas de conformidad con lo establecido en por el Consejo de Estado en el numeral 1.3.1 del fallo referido: subtítulos b) y c) del capítulo II.3: Ecosistemas SINAP y áreas de conservación in situ.

Atentamente,



CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Subdirectora de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA

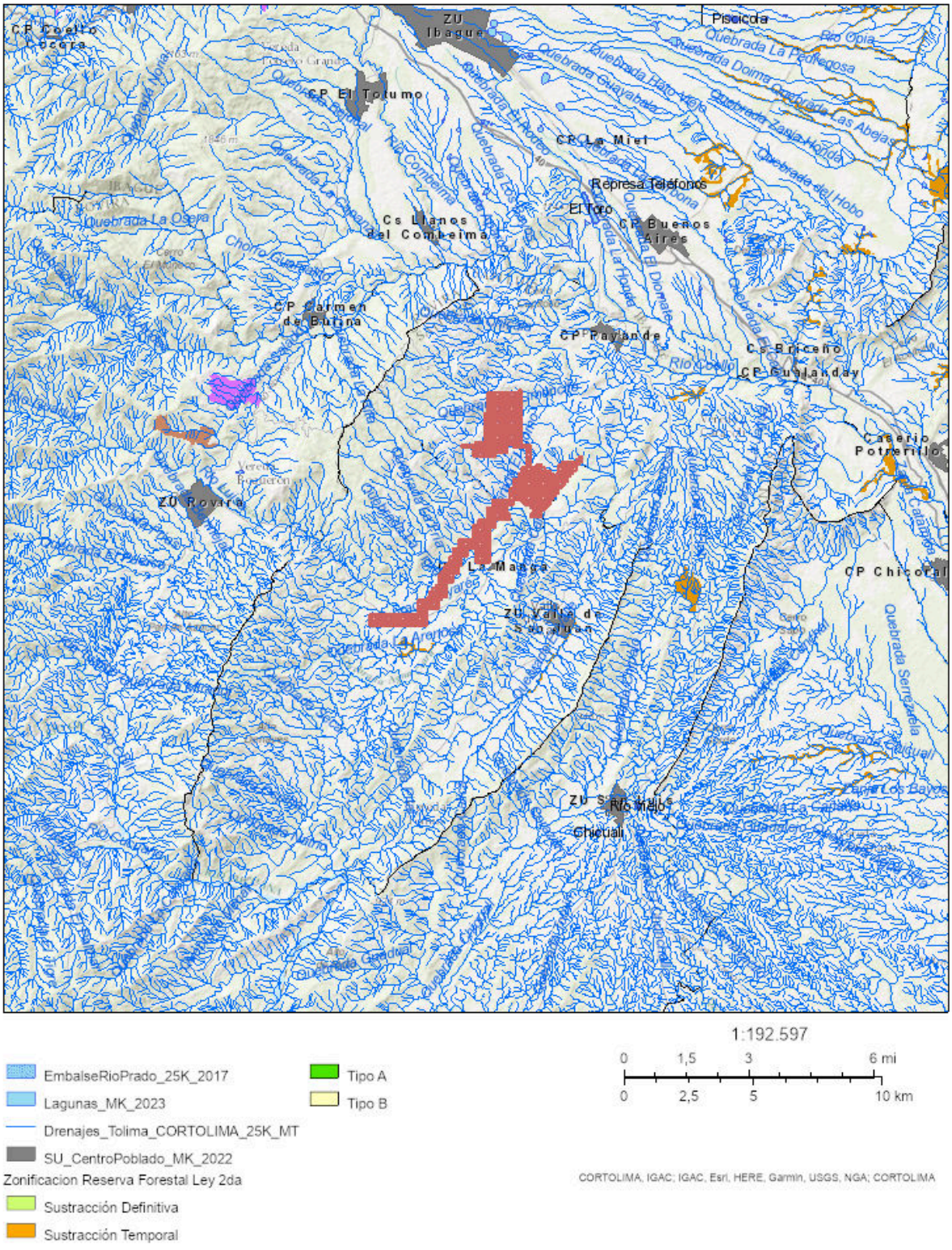
Elaboro: *Juan José Ospina – Contratista SPADS*
Reviso: *Judy Lorena Álzate Gutiérrez- Profesional Especializado- SPADS.*
Anexos: *Reporte GeoPortal SCM-00196-26 Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos (2 Folios).*

VENTANILLA MINERA

Área de Interés

Área : 1.070,49 hectáreas

sept. 16 2026 16:05:47 hora estándar de Colombia



Cortolima:SCM-00196-26
Vital: 1210090053598026011

Resumen

Nombre	Calcular	Área(hectáreas)	Longitud(m)
Ruta Declaratoria - Toche	0	0	N/A
Ruta Declaratoria - Yavi Pocharco	0	0	N/A
Ruta Declaratoria - Limones	0	0	N/A
Áreas Protegida	0	0	N/A
RFPR Alto Combeima	0	0	N/A
Complejo de Páramo	0	0	N/A
Bosque Seco Tropical	0	0	N/A
RAMSAR Otun	0	0	N/A
Lagunas, Espejos de Agua	0	0	N/A
Humedales con Plan de Manejo	0	0	N/A
OMEC - Yavi Pocharco	0	0	N/A
Resguardos Indigenas	0	0	N/A
Zonificación Reserva Forestal Ley 2da	0	0	N/A
Centros Poblados	0	0	N/A



Claudia Paola Muñoz Barreto
Subdirectora de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible